

0098459-57.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... revendendo. Cumpriu pena anteriormente por tráfico. Trabalha com pintura automotiva, tem uma renda de três mil reais por mês, está solteiro e tem uma filha ainda não registrada.

A versão do acusado não foi enfraquecida pela prova produzida em Juízo.

A vítima Joana D'Arc dos Santos Araujo se ateve a confirmar que seu celular foi subtraído.

Os policiais não se recordaram da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0098459-57.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0098459-57.2018.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Vistos.

MURILO SENA DE SANTANA foi denunciado como incurso nas penas art. 180, caput, do Código Penal, porque entre 15 de junho e 19 de julho de 2018, por volta das 16h00, na Rua Bonifacio Veronese, 189, Vila Sonia, nesta cidade e comarca, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, um aparelho celular da marca Positivo, IMEI 352584086269922, avaliado em R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), coisa que sabia ser produto de crime (auto de avaliação de fls. 27).

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Em audiência, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, após o que foi o réu interrogado.

Na fase do art. 402 do Código Processo Penal, nada foi requerido pelas partes.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia; a Defesa pugnou pela absolvição do acusado e formulou pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO

A ação é improcedente.

Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do delito.

Afirmou que foi abordado por policiais após cinco dias da compra do celular. Não sabia que este era produto de furto, pois o vendedor lhe disse que comprou o celular de um primo e que estava revendendo. Cumpriu pena anteriormente por tráfico. Trabalha com pintura automotiva, tem uma renda de três mil reais por mês, está solteiro e tem uma filha ainda não registrada.

A versão do acusado não foi enfraquecida pela prova produzida em Juízo.

A vítima Joana D'Arc dos Santos Araujo se ateve a confirmar que seu celular foi subtraído.

Os policiais não se recordaram da ocorrência, tampouco do réu.

Em suma, o conjunto probatório se mostrou frágil, eis que não trouxe a certeza de que o réu realmente tinha ciência de que o celular com ele encontrado era produto de ilícito. Diante dessa fragilidade, a improcedência da ação se impõe.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente a ação e absolvo MURILO SENA DE SANTANA da acusação da prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, que lhe foi imputada, fundamentando a absolvição no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Juíza de Direito